Alina Steinhauer • Carl-Goerdeler-Ring 26 • 38518 Gifhorn

BKK firmus
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Widerspruchsstelle / Versorgungsmanagement Krankengeld
Gottlieb-Daimler-Straße 11
28237 Bremen
Vorab per BKK-App / Fax: 0421 6434-451 / Einschreiben m. Rückschein

Datum: 01.10.2026
Versicherte: Alina Steinhauer, geb. 01.09.1993
Versicherten-Nr.: O603571189
Krankengeld-Tagessatz: 65,90 € brutto
Hausärztin: Dorothea Jung, Leiferde
Dringendes Eilverfahren

WIDERSPRUCH UND UMFASSENDE WIDERSPRUCHSBEGRÜNDUNG

1. Gegen die Ablehnung von Krankengeld für die geschlechtsangleichende Operation ab 22.06.2026 (Mitteilungen der BKK firmus vom 06.08.2026 und 09.09.2026)
2. Antrag auf sofortige Feststellung und Auszahlung des Krankengeldes für die operationsbedingte Arbeitsunfähigkeit ab 22.06.2026 (Tagessatz: 65,90 € brutto / monatlich 1.977,00 € brutto gemäß Bewilligungsbescheid vom 23.08.2024)
3. Einrede von Treu und Glauben (§ 242 BGB - Venire contra factum proprium): Bindungswirkung der Kassen-Kostenzusage vom 01.10.2025 bis zum 30.06.2026 / Keine Berufung auf die Aussteuerung
4. Nachweis eines eigenständigen somatischen Versicherungsfalls (Erstbescheinigung Dr. Lubos Kliniken & Attest Hausärztin Dorothea Jung) / **Fristsetzung bis 08.10.2026**

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder des Widerspruchsausschusses,

hiermit lege ich gegen Ihre Verweigerung von Krankengeld für meine am 23.06.2026 durchgeführte geschlechtsangleichende Operation – mitgeteilt in Ihren Nachrichten über die BKK-firmus-App vom 06.08.2026 sowie zuletzt vom 09.09.2026 – form- und fristgerecht **WIDERSPRUCH** ein.

Ich beantrage:

1. Ihre ablehnenden Entscheidungen vom 06.08.2026 und 09.09.2026 vollumfänglich aufzuheben.
2. Meinen Anspruch auf Krankengeld (§§ 44, 46 SGB V) für die operationsbedingte Arbeitsunfähigkeit ab dem 22.06.2026 und die anschließende postoperative Rekonvaleszenz in Höhe von kalendertäglich **65,90 EUR brutto** verbindlich anzuerkennen und die aufgelaufenen Beträge unverzüglich auf mein Girokonto zu überweisen.
3. Mir die notwendigen Aufwendungen gemäß § 63 SGB X zu erstatten sowie fällige Geldleistungen nach § 44 SGB I mit 4 % zu verzinsen.

Frist für den Zahlungseingang auf meinem Girokonto: 08. OKTOBER 2026.

I. Streitgegenstand & Ablehnungsbegründung der BKK firmus

Gegenstand dieses Widerspruchs ist **ausschließlich die Gewährung und unverzügliche Auszahlung von Krankengeld für meine am 23.06.2026 in der Fachklinik MVZ Dr. Lubos Kliniken München-Pasing durchgeführte geschlechtsangleichende Großoperation** (stationärer Aufenthalt vom 22.06.2026 bis 19.07.2026) und die unmittelbar daran anschließende, fortdauernde postoperative Arbeitsunfähigkeit.
Die BKK firmus stützt ihre Ablehnung in der Nachricht vom 09.09.2026 wörtlich auf folgende Begründung:
»[...] da Sie aufgrund der selben Diagnose Arbeitsunfähig sind und zwischen den beiden Erkrankungen kein halbes Jahr liegt, ist die Arbeitsunfähigkeit ab dem 22.06.2026 bezugnehmend auf Ihre Aussteuerung. Eine Auszahlung Ihres Krankengeldes ist daher nicht möglich.«
Diese Begründung ist materiell-rechtlich unhaltbar und stellt eine grob treuwidrige Rechtsanwendung dar.

II. Rechtliche Begründung

1. Verbot widersprüchlichen Verhaltens (§ 242 BGB - Venire contra factum proprium)

Die BKK firmus hat die geschlechtsangleichende Operation mit Bescheid vom 15.07.2025 bewilligt (Dok. 9650114306636.pdf) und diese Kostenzusage mit Bescheid vom 01.10.2025 (Dok. 9650122075850.pdf) **ausdrücklich bis zum 30.06.2026 verlängert**.
Der Kasse war bei Erlass des Verlängerungsbescheides positiv bekannt, dass die Operation in den Dr. Lubos Kliniken für den 23.06.2026 terminiert war. Wer als gesetzliche Krankenkasse eine stationäre chirurgische Großoperation verbindlich für Ende Juni 2026 genehmigt, weiß und will zwingend, dass die Versicherte sich diesem operativen Eingriff unterzieht und infolge der massiven Gewebetraumatisierung postoperativ arbeitsunfähig ist!
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) und dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) ist es einer Behörde verwehrt, einerseits eine Großoperation im Juni 2026 offiziell zu bewilligen, der Versicherten dann aber das unvermeidbar daraus erwachsende Krankengeld unter Berufung auf eine frühere Aussteuerung (vom 29.01.2026) zu verweigern.
Die BKK firmus setzt sich damit in flagranten Widerspruch zu ihrem eigenen Bewilligungsverhalten.

2. Eigenständiger neuer Versicherungsfall & Rein somatische Arbeitsunfähigkeit

Die Rechtsansicht der BKK firmus, es handele sich um »dieselbe Krankheit« nach § 48 Abs. 2 SGB V, ist medizinisch und sozialrechtlich unzutreffend:
A. Eindeutiger Gesetzeswortlaut: Die Ausschluss- bzw. 6-Monats-Frist des § 48 Abs. 2 SGB V greift nach ständiger BSG-Rechtsprechung **ausschließlich bei Identität der Erkrankung** (»dieselbe Krankheit«). Tritt nach einer Aussteuerung eine neue, eigenständige Krankheit auf, entsteht ein neuer Anspruch auf Krankengeld.
B. Keine Identität der Erkrankung: Bis zur Aussteuerung im Januar 2026 beruhte die Arbeitsunfähigkeit primär auf psychischen und seelischen Belastungszuständen (Geschlechtsdysphorie, Anpassungsstörung / ICD-10 F-Diagnosen). Die seit dem 22.06.2026 bestehende Arbeitsunfähigkeit beruht demgegenüber auf einem **völlig neuen, rein somatisch-interventionellen Krankheitsgeschehen** infolge einer massiven operativen Traumatisierung (Penektomie, Orchiektomie, Vaginoplastik/Neovagina).
C. Erstbescheinigung Dr. Lubos Kliniken: Das Krankenhaus hat die Arbeitsunfähigkeit mit Bescheinigung vom 12.07.2026 ausdrücklich als **Erstbescheinigung** (nicht als Folgebescheinigung) ausgestellt.
D. Ärztliche Bestätigung der Hausärztin: Meine behandelnde Hausärztin **Frau Dorothea Jung (Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin, Wilhelm-Busch-Straße 2, 38542 Leiferde)** hat in ihrer beiliegenden sozialmedizinischen Stellungnahme vom 01.10.2026 verbindlich attestiert:
Die aktuelle Arbeitsunfähigkeit resultiert primär aus den somatischen OP-Folgen unter den führenden Diagnosen **ICD-10 Z98.8** (Zustand nach Großoperation), **T81.8** (postoperative Wundheilungsstörung und Gewebereaktion), **R52.2** (akuter Wundschmerz), **N99.8** (Erkrankung des Urogenitalsystems nach Eingriff) sowie **M62.88** (vollständige Aufhebung der Sitz- und Stehfähigkeit). Eine Gleichsetzung mit früheren psychischen Belastungen ist aus ärztlicher Sicht unhaltbar.

3. Lückenlose Nachweisführung der Arbeitsunfähigkeit

Die Arbeitsunfähigkeit ist seit dem 22.06.2026 lückenlos ärztlich nachgewiesen und im System der BKK firmus elektronisch erfasst: Zunächst stationär im Krankenhaus Dr. Lubos Kliniken (22.06.–19.07.2026) und unmittelbar anschließend durch nahtlose Folgebescheinigungen meiner Hausärztin Frau Dorothea Jung (ab 17.07./20.07.2026, 07.08.2026 und 03.09.2026).
Der gesetzliche Anspruch auf Krankengeld (§§ 44, 46 SGB V) in Höhe des festgestellten Bruttotagessatzes von **65,90 EUR** (monatlich 1.977,00 EUR brutto gemäß Bescheid vom 23.08.2024) besteht daher ununterbrochen fort.

III. Akute existenzielle Notlage & Fürsorgepflichtverletzung

Ich befinde mich in einer schweren postoperativen Rekonvaleszenzphase, habe mit erheblichen Wundschmerzen zu kämpfen und bin immobil. Die Wundversorgung erfordert mehrfach tägliche Spülungen und Dilatationen. In dieser Situation eine existenznotwendige Entgeltersatzleistung rechtswidrig zu blockieren, bringt mich in existentielle Not.
Dass die BKK firmus Anfang September zudem zeitweilig meinen Versichertenstatus bei der Apotheke sperrte (sodass Verbands- und Pflegemittel nicht bezogen werden konnten) und mein 3-jähriger Sohn Noah aus der Familienversicherungsanzeige ausgeblendet wurde, dokumentiert eine schwere Verletzung der gesetzlichen Betreuungs- und Fürsorgepflicht (§§ 13–17 SGB I).

IV. Fristsetzung & Ankündigung des gerichtlichen Eilverfahrens

Ich fordere die BKK firmus letztmalig auf, das zustehende Krankengeld ab Leistungsbeginn nach dem 22.06.2026 (Tagessatz: 65,90 € brutto) verbindlich anzuerkennen und die Auszahlung bis spätestens zum **08. OKTOBER 2026** auf mein Girokonto anzuweisen.

Sollte die Frist fruchtlos verstreichen, werde ich am 09. Oktober 2026:
1. Beim zuständigen Sozialgericht unverzüglich einen **Eilantrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 86b Abs. 2 SGG** auf Auszahlung des Krankengeldes einreichen (Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund wegen akuter Existenzgefährdung sind lückenlos belegt).
2. Förmliche **Fachaufsichtsbeschwerde beim Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS)** in Bonn erheben.
3. Amtshaftungsansprüche nach § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG und Verzugszinsen nach § 44 SGB I geltend machen.

Mit Nachdruck,

_____

Alina Steinhauer

Anlage: Ärztliche Bescheinigung & sozialmedizinische Stellungnahme von Frau Dorothea Jung, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Leiferde, vom 01.10.2026